

0001034-95.2016.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: André Rossi

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... um cadeado prendendo as bicicletas e que ele foi rompido.

A qualificadora relacionada ao rompimento de obstáculo encontra-se, portanto, evidenciada e confirmada pelos firmes e seguros relatos das vítimas.

As provas produzidas, porém, não se afiguram suficientes para atribuir ao corréu Erick participação no furto qualificado, porquanto nenhuma das vítimas ou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

2ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11490-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001034-95.2016.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001034-95.2016.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Ofício - 6041/2016 -

Delegacia de Polícia de Guarujá, 6041/2016 - Delegacia de Polícia de Guarujá,

1132/2016 - Delegacia de Polícia de Guarujá

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERICK RODRIGUES LOURENÇO DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Rossi

Vistos.

FRED ANDRADE DE SOUSA e ERICK RODRIGUES LOURENÇO DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, incisos I e IV do Código Penal porque, no dia 3 de agosto de 2016, por volta das 20h25, na Rua Petrópolis, altura do numeral 26, Loteamento Silex, nesta cidade e comarca, agindo em concurso de pessoas, caracterizado pelo vínculo subjetivo e pela atuação conjunta visando ao fim comum, subtraíram para eles, com destruição e rompimento de obstáculo, duas bicicletas da marca Caloi, modelo Poti, uma delas pertencente a Alessandro Bastos de Oliveira e a outra a Wesley Costa da Silva.

Consta da denúncia que, aproveitando-se da baixa vigilância existente no período noturno, os acusados decidiram subtrair as bicicletas das vítimas, as quais estavam amarradas a uma árvore com corrente e cadeado. Para tanto, os acusados romperam as correntes e cadeados que obstaculizavam a subtração, se apossaram das bicicletas e fugiram do local, cada um em uma bicicleta. Comunicados os fatos à Polícia Militar, as testemunhas policiais visualizaram os acusados na Avenida Puglisi conduzindo bicicletas com as mesmas características informadas pelas vítimas. Com a detenção dos acusados, as vítimas reconheceram que as bicicletas conduzidas por eles eram de sua propriedade.

A denúncia foi recebida em 16 de maio de 2017 (fls. 115). O réu Erick foi citado (fls. 170) e apresentou resposta à acusação (fls. 207/209). Mantido o recebimento da denúncia em relação ao corréu Erick, designou-se audiência de instrução e julgamento, bem como foi decretada a prisão preventiva do corréu Fred (fls. 214/215). Com a prisão do corréu Fred (fls. 256/257), ele foi citado pessoalmente e apresentou resposta à acusação (fls. 273/276). Não sendo o caso de absolvição sumária e mantido o recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foi concedido ao réu Fred o benefício da liberdade provisória (fls. 284/287), seguindo-se oitivas das vítimas, testemunhas e interrogatório dos réus (fls. 385/390).

Em debates o Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia, com imposição de regime semiaberto, enquanto a d. Defesa pleiteou a absolvição e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e sua compensação com eventual reincidência, a imposição de regime diverso do fechado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 381/384).

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade delitiva está bem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 5, boletim de ocorrência de fls. 13/16, auto de exibição e apreensão de fls. 17/18, bem como, de resto, pela prova oral colhida.

A autoria quanto ao crime de furto, igualmente, é certa, ao menos em relação ao corréu FRED ANDRADE DE SOUSA.

As provas produzidas porém, como adiante se verá, não apontam o réu ERICK RODRIGUES LOURENÇO DA SILVA como coautor ou partícipe de furto, mas se mostram suficientemente seguras quanto à prática, por ele, do crime de receptação.

Presos em flagrante, perante a autoridade policial os réus permaneceram calados (fls. 11 e 12).

Já em juízo o corréu Fred confessou ter praticado o furto sozinho, negando ter rompido corrente ou cadeado. Disse que passou pelo local e visualizou as duas bicicletas, soltas. Passou a conduzir uma delas, enquanto segurava a outra. No caminho, encontrou Erick e pediu que ele o ajudasse a levar uma das bicicletas, sendo que dividiria com ele metade do valor que conseguiria com a venda de uma das bicicletas. Conhecia "de vista" os proprietários das bicicletas. Não conhecia as testemunhas policiais militares. Já foi preso e condenado por furto. Trabalhava na praia (fls. 390).

O corréu Erick, por sua vez, negou a subtração, alegando apenas ter ajudado o corréu Fred a conduzir uma das bicicletas. Disse que andava no calçadão da praia

com seu cachorro quando encontrou Fred, que lhe pediu ajuda para conduzir uma bicicleta, em troca de dinheiro. Não sabia que as bicicletas eram furtadas. Já foi preso por roubo e furto. Trabalha como estoquista em uma loja. Não conhecia as vítimas ou os policiais militares (fls. 389).

A vítima Wesley contou trabalhar em uma pizzaria. Disse que no dia dos fatos foi avisado que haviam furtado a sua bicicleta e a de Alessandro. Ao saírem do estabelecimento para verificar o ocorrido, foram informados por policiais militares que dois rapazes haviam sido detidos com as bicicletas. Contou que o cadeado que prendia sua bicicleta e a de Alessandro foi cortado. Afirmou que sua bicicleta valia R\$450,00. Reconheceu o corréu Erick como um dos agentes detidos no dia dos fatos (fls. 385).

A vítima Alessandro disse que trabalhava com Wesley na pizzaria e, no dia dos fatos, foram informados que haviam furtado sua bicicleta, assim como a de Wesley. Saíram do local à procura de seus bens e encontraram uma viatura policial, sendo comunicados que as bicicletas foram localizadas. Confirmou ter reconhecido uma das bicicletas apreendidas como sendo de sua propriedade. Disse que ela valia cerca de R\$ 430,00. Afirmou que sua bicicleta estava presa em uma árvore com um cadeado e que ele foi cortado. Disse que um dos furtadores trabalha tomando conta de carros na rua e o outro só viu no dia da prisão. Reconheceu o corréu Erick como um dos agentes detidos no dia dos fatos (fls. 386).

A testemunha Nilton Minder Junior contou que realizava patrulhamento pela Avenida Puglisi quando foi irradiado o furto de duas bicicletas. Nesse momento, dois rapazes e um cachorro se aproximaram da viatura e foram abordados. Em seguida, compareceram as vítimas e reconheceram as bicicletas que estavam na posse dos aludidos rapazes (fls. 387).

Em semelhante sentido o relato da testemunha policial militar João Ricardo Leporo Silvano. Disse a testemunha que realizava patrulhamento quando foi irradiado via COPOM o furto de duas bicicletas com determinadas características. Abordaram dois indivíduos em posse de duas bicicletas com as características informadas e as vítimas as reconheceram como sendo de sua propriedade (fls. 388).

Como se vê, os acusados foram presos em flagrante na posse da res furtiva, logo após o crime, tendo o corréu Fred confessado em Juízo a subtração das bicicletas das vítimas.

Nessas condições, inimaginável a pretendida absolvição do corréu Fred pela prática do crime de furto.

E, em que pesa tenha aludido réu alegado que as bicicletas subtraídas estavam apenas encostadas em uma árvore, as vítimas afirmaram que havia um cadeado prendendo as bicicletas e que ele foi rompido.

A qualificadora relacionada ao rompimento de obstáculo encontra-se, portanto, evidenciada e confirmada pelos firmes e seguros relatos das vítimas.

As provas produzidas, porém, não se afiguram suficientes para atribuir ao corréu Erick participação no furto qualificado, porquanto nenhuma das vítimas ou testemunhas ouvidas presenciaram o crime e o réu Fred assumiu sozinho a prática do delito.

No entanto, Erick foi encontrado na via pública por policiais militares na posse de uma das bicicletas subtraídas, tendo admitido que a transportava a pedido do corréu Fred e que repartiria com ele parte o produto obtido com a venda do bem. Assim, dadas as circunstâncias em que recebeu a bicicleta, não é crível que não soubesse da origem ilícita dele.

Desta forma, de rigor a desclassificação de sua conduta para aquela prevista no art. 180, caput do Código Penal, sendo desnecessário que se emende a denúncia para que se reconheça essa nova tipificação, visto que os fatos estão descritos na inicial. Trata-se de hipótese de mera emendatio libelli.

Resta a fixação das penas.

Atento aos critérios estampados no art. 59 do Código Penal, e considerando as circunstâncias e consequências do crime, verifico que o réu Fred ostenta maus antecedentes, conforme fls. 351/355 (processos nº 0002713-36.2015.8.26.0223 e 0006065-70.2013.8.26.0223). Fixo a pena-base acrescida de um sexto sobre o mínimo legal: dois anos e quatro meses de reclusão e onze dias-multa.

As condenações anteriores mencionadas, embora não caracterizem reincidência, integram o conceito de "maus antecedentes". Neste sentido:

"HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. MAUS ANTECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A proibição de reforma para pior garante ao recorrente o direito de não ver sua situação agravada, direta ou indiretamente, mas não obsta, por sua vez, que o tribunal, para dizer o direito - exercendo, portanto, sua soberana função de jurisdictio - encontre fundamentos e motivação própria, respeitada, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e o limite da pena imposta no juízo de origem, o que ocorreu na espécie. 2. Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado. 3. A jurisprudência desta Corte reconhece que, diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é cabível a fixação do regime intermediário para o início do cumprimento da pena inferior a quatro anos, mesmo diante da primariedade do réu. 4. Ordem não conhecida" (HC 349.015/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 02/05/2016).

O réu Fred, embora tenha negado o rompimento de obstáculo, confessou a prática do furto, de modo que reconheço a atenuante da confissão espontânea e reduzo a pena, em relação a ele, para o mínimo legal, ou seja, dois anos de reclusão e pagamento de dez-dias multa.

Desfavoráveis as circunstâncias judiciais, considerando o envolvimento do acusado em diversos furtos, o regime inicial de cumprimento da pena corporal é o semiaberto.

Considerando os maus antecedentes do réu, afasta-se a possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, pois tal medida se afigura insuficiente para a reprovação de sua conduta.

Também inviável o sursis, ante o disposto no art. 77 do Código Penal.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal e corrigido monetariamente na forma do art. 49, § 2o do Código Penal.

Passo a dosimetria das penas em relação ao corréu Erick.

Atento aos critérios estampados no art. 59 do Código Penal, e considerando as circunstâncias e consequências do crime, verifico que o réu Erick é possuidor de maus antecedentes, conforme fls. 356/363 (processos nº 0002670-65.2016.8.26.0223,

0009171-06.2014.8.26.0223 e 0009634-11.2015.8.26.0223), razão pela qual fixo a pena-base acrescida de um sexto sobre o mínimo legal: um ano e dois meses de reclusão e onze dias-multa.

Inaplicável a atenuante da confissão, pois o réu negou ter conhecimento da origem ilícita do bem, inocorrente, portanto, admissão plena e espontânea da responsabilidade.

Desfavoráveis as circunstâncias judiciais, considerando o envolvimento do acusado em diversos outros crimes patrimoniais, o regime inicial de cumprimento da pena corporal é o semiaberto.

Considerando os maus antecedentes do réu, afasta-se a possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, pois tal medida se afigura insuficiente para a reprovação de sua conduta.

Também inviável o sursis, ante o disposto no art. 77 do Código Penal.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal e corrigido monetariamente na forma do art. 49, § 2o do Código Penal.

Não obstante, observo que decorreram mais de cinco anos desde o recebimento da denúncia.

Assim, considerando as penas lançadas na condenação, o prazo prescricional é de quatro anos (CP, art. 109, inciso V).

O curso do prazo prescricional foi interrompido quando do recebimento da denúncia, em 16 de maio de 2017 (fls. 115).

Entre a retomada do curso do prazo prescricional e a presente data passaram-se mais de quatro anos, não ocorrendo qualquer outra causa interruptiva ou impeditiva da prescrição, de modo que o prazo prescricional previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal de há muito foi ultrapassado.

Em face do exposto, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, ex vi do art. 107, inciso IV, do Código Penal, e JULGO EXTINTA a punibilidade de FRED ANDRADE DE SOUSA, qualificado nos autos, pela prática do delito tipificado no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal e de ERICK RODRIGUES LOURENÇO DA SILVA, igualmente qualificado nos autos, pela prática do delito tipificado no art. 180, caput do Código Penal, e o faço com fundamento no art. 109, inciso V, do Estatuto Repressivo.

Ao trânsito em julgado, no ofício a ser encaminhado ao IIRGD solicite-se a observância do disposto no art. 202 da Lei de Execução Penal, por analogia, no tocante ao sigilo das informações referentes a este processo, que prescinde do pedido de reabilitação criminal: "Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei".

Defiro aos réus, assistidos pela Defensoria Pública, os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Guaruja, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA